(كتاب الخلع) هو فرقة بعوض لجهة زوج وأركانه ما التزم وبضع وعوض وصيغة وزوج وشرط فيه صحة طلاقه فيصح من عبد ومحجور بسفه ويدفع عوض لمالك أمرهما وفي الملتزم اطلاق تصرف مالي فلو اختلعت أمة بلا اذن سيد بعين بانت بمهر مثل في ذمتها أو بدين فبه تبين أو باذنه فان أطلقه وجب مهر مثل في نحو كسبها وان قدر دينا تعلق بذلك أو عين عينا له تعينت أو محجورة بسفه طلقت رجعيا أو مريضة مرض موت صح وحسب من الثلث زائد على مهر مثل وفي البضع مالك زوج له فيصح في رجعية وفي العوض صحة اصداقه فلو خالعها بفاسد يقصد بانت بمهر مثل أو لا يقصد فرجعي ولهما توكيل ولو قدر لو كيله مالا فنقص لم تطلق أو أطلق فنقص عن مهر مثل بانت به أو قدرت مالا فزاد عليه وأضاف الخلع لها بانت بمهر مثل عليها أوله لزمه مسماه أو أطلق فكذا ورجع عاسمت وصح توكيل كافر وامرأة وعبد ومن زوج توكيل محجور بسفه ولا توكله بقبض ولو وكلا واحدا تولى طرفاه فقط وفي الصيغة ما في البيع ولا يضر تخلل كلام يسير وصريح خلع وكنايته صريح طلاق وكنايته ومنها فسخ وبيع ومن صريحه مشتق مفاداة وخلع فلو جرى بلا عوض بنية التماس قبول فمهر مثل وإذا بدأ بمعاوضة كطلقتك بألف فعاوضة بشرب تعليق له رجوع قبل قبولها ولو اختلف ايجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين أو عكسه أو ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلثه فلغو أو بألف فثلاث به أو بتعليق كمتى أعطيتني فتعليق فلا رجوع له ولا يشترط قبول وكذا اعطاء فورا لا في نحو ان واذا أو بدأت بطلب طلاق فأجاب فمعاوضة بشرب جعالة فلها رجوع قبله ولو طلبت ثلاثا بألف فوحد فثلاثة وراجع ان شرط رجعة ولو قالت طلقني بكذا فارتد أو أحدهما فأجاب ان كان قبل وطء أو أصر حتى انقضت عدة بانت بلا رد ولا مال والا طلقت به *(فصل)* قال طلقتك بكذا أو علي ان لي عليك كذا والاصح

الا أن يريد كل نصف من طلقة والاصح ان قوله نصف طلقتين طلقة وثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان ولو قال نصف وثلث طلقة فطلقة ولو قال لاربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل طلقة فان قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع في ثنتين ثنتان وفي ثلاث وأربع ثلاث فان قال أردت بينكن بعضهن لم يقبل ظاهرا في الاصح ولو طلقها ثم قال للاخرى أشركتك معها أو أنت كهي فان نوى طلقت والا فلا وكذا لو قال آخر ذلك لامرأته *(فصل)* يصح الاستثناء بشرط اتصاله ولا يضر سكتة تنفس وعي (قلت) ويشترط أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين في الاصح والله أعلم ويشترط عدم استغراقه ولو قال أنت طالق ثلاثا الا ثنتين وواحدة فواحدة وقيل ثلاث أو اثنتين وواحدة الا واحدة فثلاث وقيل ثنتان وهو من نفي الاثبات وعكسه فلو قال ثلاثا الا ثنتين الا طلقة فثنتان أو ثلاثا الا ثلاثا الا اثنتين فثنتان وقيل ثلاث وقيل طلقة أو خمسا الا ثلاثا فثنتان وقيل ثلاث أو ثلاثا الا نصف طلقة فثلاث على الصحيح ولو قال أنت طالق ان شاء الله وان لم يشأ الله وقصدا التعليق لم يقع وكذا يمنع انعقاد تعليق وعتق ويمين ونذر وكل تصرف ولو قال يا طالق ان شاء الله وقع في الاصح أو قال أنت طالق الا أن يشاء الله فلا في الاصح

(فصل) شك في طلاق فلا أو في عدد فالاقل ولا يخفى الورع ولو قال ان كان ذا الطائر غرابا فأنت طالق وقال آخران لم يكنه فامرأتي طالق وجهل لم يحكم بطلاق أحد فان قالهما رجل لزوجتيه طلقت احداهما ولزمه البحث والبيان ولو طلق احداهما بعينها ثم جهلها وقف حتى يذكر ولا يطالب ببيان ان صدقتاه في الجهل ولو قال لها ولاجنبية احدا كما طالق وقال قصدت الاجنبية قبل في الاصح ولو قال لزينب طالق وقال قصدت أجنبية فلا على الصحيح ولو قال لزوجتيه احدا كما طالق وقصد معينة طلقت والا فاحداهما ويلزمه البيان في الحالة الاولى والتعيين في الثانية وتعزلان عنه الى البيان أو التعيين وعليه البداز بهما ونفقتهما في الحال ويقع الطلاق باللفظ وقيل ان لم يعبر فعند التعيين والوطء ليس بيانا ولا تعيينا وقيل تعيين ولو قال مشيرا الى واحدة هذه المطلقة فبيان أو أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه حكم بطلاقهما ولو ماتتا أو احداهما قبل بيان وتعيين بقيت مطالبته لبيان الارث ولو مات فالاظهر قبول بيان وارثه لا تعيينه ولو قال ان كان غرابا فامرأتي طالق والا فعبدي حر وجهل منع منهما الى البيان فان مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب بل يقرع بين العبد والمرأة فان قرع عتق أو قرعت لم تطلق والاصح انه لا يرق

(فصل) الطلاق سني وبدعي ويحرم البدعي وهو ضربان طلاق في حيض ممسوسة وقيل ان سألته لم يحرم ويجوز خلعها فيه لا أجنبي في الاصح ولو قال أنت طالق مع آخر حيضك فسني في الاصح أو مع آخر طهرك لم يطأها فيه فبدعي على المذهب وطلاق في طهر وطئ فيه من قد تحبل ولم يظهر حمل فلو وطئ حائضا وطهرت فطلقها فبدعي في الاصح ويحل خلعها وطلاق من ظهر حملها ومن طلق بدعيا سن له الرجعة ثم ان شاء طلق بعد طهر ولو قال لحائض أنت طالق للبدعة وقع في الحال أو للسنة لحين تطهر أو ان في طهر لم تمس فيه أنت طالق للسنة وقع في الحال وان مست فيه لحين تطهر بعد حيض أو للبدعة ففي الحال ان مست فيه والا لحين تحيض ولو قال أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجله فكالسنة أو طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو أخشه كالبدعة أو سنة بدعية أو حسنة قبيحة وقع في الحال ولا يحرم جمع الطلقات ولو قال أنت طالق ثلاثا أو ثلاثا للسنة وفسر بتفريقها على أقراء لم يقبل الا ممن يعتقد تحريم الجمع